Miljø-
direktoratet

SØNDRE HELGELAND MILJØVERK
Åremvegen 99
8664 MOSJØEN

Oslo, 07.05.2026

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
	2025/7993	Marita Lervik-Mthethwa

Svar på henvendelse om avfallsforskriften kapittel 10a

Vi viser til deres henvendelse datert 15. januar, mottatt 19. januar, og foreløpig svar sendt 26. februar 2026. Bakgrunnen for henvendelsen er avvik i tilsynsrapporten fra Statsforvalteren i Nordland, etter tilsyn med kravene i avfallsforskriftens kapittel 10a om utsortering, separat innsamling og forberedelse til ombruk og materialgjenvinning av flere avfallstyper. Kommunen mangler henteordning for alt papp- og papiravfall, og glass- og metallemballasjeavfall fra husholdningene. I brevet ber dere om svar på seks spørsmål. Spørsmålene og våre vurderinger følger nedenfor.

1.
a) Innebærer praktiseringen av avfallsforskriften kapittel 10a at hensynet til henteordning skal tillegges avgjørende vekt selv der dette skjer på bekostning av samlet miljøeffekt, økt ressursbruk, betydelige samfunnsøkonomiske kostnader, i strid med de overordnede prinsippene i forurensningsloven?

I brevet beskriver dere at kun 20 km^2 av et totalareal på over 9 470 km^2 av arealet i deres eierkommuner, består av tettbygd strøk. Videre skriver dere at innføring av henteordning vil medføre en mangedobling av innsamlingskostnader, investeringer på flere titalls millioner knyttet til innkjøp av nye beholdere og renovasjonskjøretøy, økt bemanningsbehov og økt transportomfang.

Vi viser til avfallsforskriften §10a-5 andre ledd hvor det er presisert at en henteordning kan erstattes av en bringeordning utenfor tettbygd strøk. Kommunene er altså ikke pålagt henteordning i disse områdene. Hva som regnes som tettbebyggelse må avgjøres konkret. Et utgangspunkt kan være hussamlinger hvor det bor minst 200 mennesker og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Vi har ikke tatt stilling til hvor mye tettbebyggelse det er i deres eierkommuner, men ifølge deres beskrivelser er det tale om 0,2 % av det totale arealet.

Ved innføring av kravet om henteordning i forskriften vurderte Miljødirektoratet at henteordninger generelt er tidsbesparende for husholdningene og vil føre til at mer avfall utsorteres. Samtidig er henteordninger mer kostbart for kommunene, og vi vurderte derfor at en henteordning kan erstattes av en bringeordning i gitte tilfeller, inkludert utenfor tettbygd strøk.

Det fremkommer ikke helt tydelig av deres beskrivelser, men vi leser det som at deres beregninger kan være basert på introduksjon av henteordning for alle husholdningene i kommunene dere betjener. Dersom dette stemmer forstår vi det som at introduksjon av henteordning kun i det som regnes som tettbygd strøk ikke vil bli like kostbart, eller ha like stor miljøpåvirkning, som dere antyder i brevet.

b) Hvordan mener direktoratet at de økonomiske og miljømessige besparelsene som ligger til grunn for et eventuelt unntak fra målkravene (§ 10a-4), skal kunne realiseres dersom den kostnadsdrivende innsamlingsmetodikken (§ 10a-5) opprettholdes uendret? SHMIL ber om bekreftelse på at et unntak fra målkravet i konsekvens også må åpne for unntak fra metodekravet, for at unntaksbestemmelsen skal ha reelt innhold.

Et unntak fra målkravet åpner ikke for unntak fra kravet til henteordning i de områdene hvor dette er påkrevd etter forskriften.

Det kan være andre faktorer enn innsamlingsmetodikk i de tettbygde områdene som påvirker måloppnåelsen for utsortering av en gitt avfallstype. Det kan være knyttet til graden av informasjon til innbyggerne, oppfølging av feilsortering m.m. I kommuner hvor det benyttes fellesbeholdere med fargede poser for optisk sortering kan det være vanskelig å oppnå målkravene selv om ordningen er en henteordning.

c) SHMIL ber om avklaring på hvorvidt forskriften åpner for bruk av bringeordning dersom det kan dokumenteres å gi tilfredsstillende utsortering (§ 10a-4), eller er det krav om henteordning uavhengig av måloppnåelse?

Det foreligger ikke en unntaksmulighet for innføring av henteordning i forskriften for kommuner som oppnår minimumskravet for utsorteringsandel gjennom en bringeordning. Vi understreker at målkravet er et minimumskrav, og det er ønskelig at den enkelte kommune etterstreber å oppnå en så høy utsorteringsandel som mulig. Plikten til henteordning gjelder uavhengig av målkravet for utsorteringsandel.

2.
a) Gitt at hovedtyngden av renovasjonsarbeidet i regionen foregår i områder som kvalifiserer som «utenfor tettbygd strøk»: Aksepterer Miljødirektoratet at kommunen legger den dominerende geografiske strukturen til grunn for valg av løsning, slik at regionen/området under ett kan unntas fra kravet om henteordning for å sikre en helhetlig og rasjonell drift?

Avfallsforskriften kapittel 10a inneholder ikke en hjemmel som åpner for et slikt unntak, men vi viser til den avsluttende omtalen av vår adgang til å gjøre unntak fra kravene (nederst i dette brevet).

b) Er direktoratet enig i at unntakshjemmelen «andre omstendigheter» i § 10a-5 tredje ledd kan anvendes der henteordning vil medføre uforholdsmessig høye kostnader og miljøbelastninger grunnet geografi og infrastruktur?

Unntak for henteordning for glass- og metallemballasje i §10a-5 tredje ledd gjelder i tillegg til unntakene i bestemmelsens andre ledd. Unntak kan gjøres for eiendommer med avfallssug eller der henting på eiendommen ikke er mulig.

Unntaksmuligheten ble tatt inn i forskriften for å ta høyde for utfordringer for eksempel i sentrumsnære strøk med trange gater og plassmangel, hvor støy fra innsamling av glass- og metall emballasje også vil være mer forstyrrende for beboerne enn innsamling av andre avfallstyper. Unntaksmuligheten fra henteordningen forutsetter at innsamlingspunktet for bringeordningen skal være i rimelig *nærhet til* eiendommen. Det vil bero på en konkret vurdering hva som er i "*rimelig*

nærhet" til den enkelte eiendom som ikke omfattes av henteordning. Som utgangspunkt må det være tale om kort gangavstand.

Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere om unntaksmuligheten i § 10a-5 tredje ledd kan være aktuell for noen konkrete eiendommer i deres eierkommuner. Når det gjelder geografi og infrastruktur viser vi også til unntaket for områder utenfor tettbygd strøk, beskrevet ovenfor.

3.
a) Mener Miljødirektoratet at kommunen har en ubetinget plikt til å foreta irreversible investeringer i henteordning, før det foreligger avtaler og garantier for at produsentansvarsordningen dekker nødvendige kostnader med en slik omlegging?

Kommunenes plikter etter avfallsforskriften kapittel 10a gjelder uavhengig av pliktene til produsentansvaret. Etter avfallsforskriften kapittel 7 om emballasje og emballasjeavfall er det for eksempel ikke krav om at produsentansvarsselskaper skal samle inn emballasjeavfall i alle landets kommuner, men produsentansvarsselskapet må sørge for innsamling med en tilstrekkelig geografisk spredning i de ulike landsdeler som ikke begrenser seg til områder der det er mest lønnsomt.

Avsluttende om Miljødirektoratets adgang til å gjøre unntak fra kravene i avfallsforskriften kapittel 10a

Miljødirektoratet må ha hjemmel for å gjøre unntak fra kravene i avfallsforskriften kapittel 10a. Vi har hjemmel til dette når det gjelder utsorteringsandel i § 10a-4 siste ledd, som nevnt over.

I tillegg er det en generell sikkerhetsventil i avfallsforskriften § 19-4 som åpner for unntak. Denne kan være aktuell å benytte hvis krav i avfallsforskriften slår urimelig ut i konkrete tilfeller. Vi gjør oppmerksom på at det skal mye til for at det skal være aktuelt å benytte denne unntakshjemmelen. Eventuelle unntak gjøres ved at Miljødirektoratet fatter vedtak om dette. Vi har ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det kan være aktuelt å gjøre noen unntak for deres eierkommuner.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Elisavet Veliou	Marita Lervik-Mthethwa
seksjonssjef	seniorrådgiver

Kopi til:
STATSFORVALTEREN I NORDLAND Postboks 1405 8002 BODØ